

1509035-70.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... indicar, com clareza, o propósito de tráfico supostamente pretendido pelo réu.

E nenhuma outra prova foi produzida em Juízo a denotar o suposto propósito de tráfico pretendido pelo réu, que não se pode extrair, no caso dos autos, de nenhuma circunstância específica, já que nenhum outro objeto relacionado ao tráfico foi encontrado com o acusado, já que ele tinha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1509035-70.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509035-70.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

GABRIEL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de abril de 2021, por volta das 17 horas, na esquina da Rua Antonio Lamanna com a Rua Alvinópolis, neste município de São Paulo, tinha consigo e transportava, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, uma porção de maconha pesando aproximadamente 106 gramas, tratando-se de substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 122/124.

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante bem apontaram as partes, a presente ação penal é parcialmente procedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou demonstrado que o réu tenha praticado o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia, mas sim o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o réu, interrogado nesta data, confessou que era seu o entorpecente indicado na denúncia, alegando, todavia, que a droga se destinava a seu próprio consumo, que ele tinha acabado de a adquirir e que a consumiria, diariamente, ao longo de alguns meses.

E a palavra do acusado não está infirmada por nenhum outro elemento de prova constante dos autos.

Neste sentido, os policiais militares Felipe Rauf Nodari e Jarbeson da Silva, também ouvidos na presente audiência, limitaram-se a asseverar que encontraram a droga com o réu, depois de ele a ter arremessado pela janela do veículo que conduzia, não apontando nenhum outro fato ou circunstância que pudesse indicar, com clareza, o propósito de tráfico supostamente pretendido pelo réu.

E nenhuma outra prova foi produzida em Juízo a denotar o suposto propósito de tráfico pretendido pelo réu, que não se pode extrair, no caso dos autos, de nenhuma circunstância específica, já que nenhum outro objeto relacionado ao tráfico foi encontrado com o acusado, já que ele tinha consigo um único tipo de droga, que formava uma única porção, e já que ele em momento algum admitiu que o entorpecente estava destinado ao consumo de terceiros.

Diante deste contexto probatório, restou duvidosa a intenção de tráfico atribuída ao réu na denúncia, impondo-se, em consequência, o acolhimento da versão dos fatos apresentada pelo próprio acusado em Juízo, o que enseja a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Passo, assim, à dosimetria das penas.

Tendo em vista a alegação do réu de ser usuário de entorpecentes há vários anos e de fazer uso diário, aplico-lhe a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo prevista no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pelo período mínimo de dois meses.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR a imputação feita na denúncia e CONDENAR o réu GABRIEL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da medida educativa, prevista no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo período mínimo de dois meses, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos e determino a devolução ao réu dos valores apreendidos.

Arcará o réu com o pagamento das custas processuais, na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA